

# **감사결과 처분요구서**

– 정부 경영지침 준수 여부 성과감사 –

**2018. 10.**

**한국수력원자력(주) 상임감사위원**

## 목 차

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| <b>I. 감사 실시 개요</b>                                         | 1  |
| 1. 감사 근거                                                   | 1  |
| 2. 감사 대상                                                   | 1  |
| 3. 감사 중점                                                   | 1  |
| 4. 감사 기간 및 인원                                              | 2  |
| <b>II. 감사절차</b>                                            | 2  |
| 1. 체크리스트 개정 및 자가점검 요청                                      | 2  |
| 2. 체크리스트를 참조하여 실시감사 실시                                     | 2  |
| <b>III. 감사결과 처분요구</b>                                      | 3  |
| 1. 처분요구사항 일람표                                              | 3  |
| 2. 처분요구 세부명세                                               | 3  |
| 가. 조달대금 납기 준수 방안 마련(통보)                                    | 4  |
| 나. 동일거래처에 대한 입금전표, 지급전표 동시 존재로 인한 대금<br>미지급 재발방지 방안 강구(통보) | 7  |
| 다. 조달대금 지급 업무 소홀(시정)                                       | 9  |
| 라. 법인과 개발선택품 수의계약 시 임원 등 명단 확인 절차 마련(통보)                   | 11 |

# I. 감사 실시 개요

## 1. 감사 근거

「공기업·준정부기관 감사기준」 제30조(경영지침 준수여부 보고)에 따르면 상임감사위원 또는 감사위원회는 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제50조 제1항에 따른 경영지침 준수를 위한 효과적인 감사활동 수행을 요구받고 있으며, 경영지침 위반사항을 발견하는 경우 그 위반사항과 조치계획을 지체없이 주무기관의 장(산업통상자원부장관) 및 기획재정부장관에게 보고하여야 한다.

## 2. 감사 대상

2018년도 정부 경영지침 준수여부 점검대상 지침은 다음과 같다.

① 공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침(조직 및 정원, 인사운영) ② 공공기관의 혁신에 관한 지침(공공기관 공무국외여행, 투명·윤리경영, 공공기관 혁신 지원체계, 경영공시, 복리후생제도 합리화 등) ③ 공기업·준정부기관 감사 운영규정 ④ 공공기관 임원 보수지침 ⑤ 2018년도 공기업·준정부기관 예산편성지침

## 3. 감사 중점

정부 경영지침 준수 여부 전반을 점검하되, 다음 사항에 중점을 두고 점검하였다.

- 「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」, 「2018년도 공기업·준정부기관 예산편성지침」 등에 대한 이행여부를 집중 점검하여 방만경영 개선
- 「부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률」(이하 “청탁금지법”)에 따른 법령 준수여부를 정부경영지침과 병행하여 점검
- ‘중기 방만경영 감사 추진계획’을 참고하여 방만경영 5개 유형별(대규모 예산낭비, 도덕적 해이, 임직원의 집단이기주의, 허술한 통제, 반부패)로 집중 점검

## 4. 감사기간 및 인원

이번 감사는 2018. 7. 17.부터 같은 해 7. 27.까지 집행부서에서 체크리스트를 통해 자가진단을 실시하도록 한 후, 2018. 8. 6.부터 같은 해 8. 8.까지 감사요원 3명을 투입하여 ●본부를 실지 감사하였고 감사실 내부 검토과정을 거쳐 2018. 9. 20. 상임 감사위원의 결재로 감사결과를 확정하였다.

## II. 감사절차

### 1. 체크리스트 개정 및 자가점검 요청

감사실은 2017년 정부경영지침 준수여부 감사이후, 정부경영지침 개정 사항과 집행 부서 자가진단 결과를 반영하여 체크리스트를 개선하였다. 2018. 8. 8. 현재 감사실이 보유하고 있는 체크리스트 현황은 [표 1]과 같으며, 236개 항목의 체크리스트에 대해 2018. 7. 17.부터 같은 해 7. 27.까지 집행부서 자가진단을 시행하였다.

[표 1] 정부 경영지침 체크리스트 현황

| 국외<br>여행 | 보수<br>체계 | 예산 | 인사<br>운영 | 직무<br>청립 | 경영<br>혁신 | 감사 | 방만<br>경영 | 조직 | 원감법 | 청탁<br>금지법 | 소계  |
|----------|----------|----|----------|----------|----------|----|----------|----|-----|-----------|-----|
| 5        | 15       | 48 | 56       | 5        | 7        | 13 | 19       | 10 | 30  | 28        | 236 |

### 2. 체크리스트를 참조하여 실지감사 실시

체크리스트 자가진단 결과에 대해 감사실에서 정부 경영지침 준수 여부 증빙을 확인하였고, 「공기업·준정부기관 예산 편성 지침」 등 정부 경영지침과 방만경영을 주요 점검 중점 사항으로 ●본부에 대해 실지 감사를 시행하였다.

### Ⅲ. 감사결과 처분요구

#### 1. 처분요구사항 일람표

| 번호 | 관계부서      | 제 목                                               | 처분요구<br>종 류 | 금 액<br>(인원) |
|----|-----------|---------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 1  | ▣본부<br>Ⓜ처 | 조달대금 납기 준수 방안 마련                                  | 통보          | -           |
| 2  | ▣본부<br>◆처 | 동일거래처에 대한 입금전표, 지급전표가 동시 존재로 인한 대금 미지급 재발방지 방안 강구 | 통보          | -           |
| 3  | ◎본부       | 조달대금 지급 업무 소홀                                     | 시정          | 296,570원    |
| 4  | ▣본부<br>Ⓜ처 | 법인과 개발선행품 수의계약 시 임원 등 명단 확인 절차 마련                 | 통보          |             |

#### 2. 처분요구 세부명세 : “별첨”

# 한국수력원자력(주) 상임감사위원

## 통 보

제 목 조달대금 납기 준수 방안 마련

관 계 부 서 ⑩처

내 용

조달청은 다수공급자계약(MAS : Multiple Award Schedule, 이하 “MAS”) 제도를 통해 각 공공기관의 다양한 수요를 충족하기 위하여 품질, 성능, 효율 등에서 동등하거나 유사한 종류의 물품을 수요기관에서 택할 수 있도록 하고, 일정한 기준에 적합한 자를 대상으로 협상을 통해 계약을 체결하고 수요고객이 직접 나라장터 종합쇼핑몰(<http://shopping.g2b.go.kr>)에서 자유롭게 물품을 선택하여 사용하도록 하고 있다.

또한, 조달청은 「조달사업에 관한 법률」 제6조(수수료)에 따라 조달사업과 관련된 수수료를 수요기관으로부터 받고 있다(조달수수료 요율은 [표 2] 참조).

[표 2] 조달수수료 고시(조달청고시 제2018-제2호), 내자구매사업 중 MAS 조달수수료 요율표

| 적용기준           | 금액구분           | 요율(%) |
|----------------|----------------|-------|
| 계약금액<br>(납품금액) | 2천만원까지         | 0.54  |
|                | 2천만원초과~5천만원까지  |       |
|                | 5천만원 초과~1억원까지  |       |
|                | 1억원초과~10억원까지   |       |
|                | 10억원초과~100억원까지 | 0.47  |
|                | 100억원 초과       | 0.37  |

그런데, 물품대금과 조달수수료를 조달청의 납입고지서에 명기된 기한까지 납부하지 않을 경우, 연체료를 추가로 납부해야 한다. 연체료율은 조달청에서 납기 경과일수에 따라 [표 3]과 같이 정하고 있으며, 연체료는 물품대금 및 조달수수료를 합한 금액에 연체료율을

곱한 금액으로 산정한다.

[표 3] 납입고지서 상의 납기 후 경과일수에 따른 연체료율

| 구분   | 10일 이내 | 30일 이내 | 30일 초과  |
|------|--------|--------|---------|
| 연체료율 | 1/1000 | 5/1000 | 10/1000 |

따라서, 조달대금 업무를 담당하고 있는 직원은 연체료가 발생하지 않도록 납기 내에 대금지급이 이루어지도록 노력해야 한다.

2017. 1. 1. ~ 2018. 7. 31. 집행된 5개 원전본부(●, ◎, ●, ★, ■) 조달대금 지급전표 4,328건 중 금액이 5천만 원 이상인 184개 전표를 확인하였는데, 조달수수료 처리 시 연체료를 포함하여 지급 처리한 사례가 6건 있었다.([표 4] 참조)

[표 4] 조달수수료 처리 시 연체료를 포함하여 지급한 현황

(단위 : 원)

| NO | 구분      | 구매건명          | 납기일        | 처리일        | 원수수료      | 연체료     | 납부금액      | 담당자     |
|----|---------|---------------|------------|------------|-----------|---------|-----------|---------|
| 1  | ●<br>본부 | ㄱ 어린이집<br>냉난방 | 2017.10.31 | 2017.11.06 | 418,220   | 77,860  | 496,080   | △팀<br>A |
| 2  | ◎<br>본부 | 본관 실내등 LED    | 2017.01.06 | 2017.01.13 | 289,650   | 56,750  | 346,400   | △팀<br>B |
| 3  |         | 사택 공사용 철근     | 2017.09.07 | 2017.09.11 | 277,100   | 51,590  | 328,690   |         |
| 4  |         | 변압기 지역<br>투광등 | 2017.09.08 | 2017.09.12 | 266,630   | 52,240  | 318,870   |         |
| 5  |         | 사택 공사용 철근     | 2018.02.06 | 2018.02.12 | 415,730   | 77,400  | 493,130   | △팀<br>C |
| 6  |         | 사택용 저수조       | 2018.04.16 | 2018.04.24 | 299,070   | 58,590  | 357,660   |         |
| 계  |         |               |            |            | 1,966,400 | 374,430 | 2,340,830 |         |

대금지급 업무 담당자는 납기 내에 대금지급이 이루어지도록 노력해야 함에도 담당자의 업무처리 지연 등의 사유로 연체료(합계 374,430원)가 발생한 것은 회사에 불필요한 비용 지급을 초래한 것이므로 위와 같은 사례가 재발되지 않도록 조달대금 업무 담당자를 대상으로 납기준수 교육 등의 조치가 필요하다.

**조치할 사항**      ㉞처장은 조달대금을 납기 내에 처리하여 연체료를 발생하지 않도록  
전사 조달대금 담당 직원에게 납기 준수 교육 등 필요한 조치를 하시기 바랍니다. (통보)

# 한국수력원자력(주) 상임감사위원

## 통 보

제 목 동일거래처에 대한 입금전표, 지급전표 동시 존재로 인한 대금  
미지급 재발방지 방안 강구

관 계 부 서 ◆처

내 용

2017. 1. 1. ~ 2018. 7. 31. 집행된 ●본부 조달대금 지급전표 704건 중 금액이 5천만 원 이상인 36개 전표를 확인하였는데, 조달수수료 처리 시 연체료를 포함하여 지급처리한 사례가 1건 있었다.([표 5] 참조)

[표 5] 조달수수료 처리 시 연체료를 포함하여 지급한 현황(■본부)

(단위 : 원)

| NO | 구매건명       | 납기일        | 처리일        | 원수수료    | 연체료    | 납부금액    | 담당자    |
|----|------------|------------|------------|---------|--------|---------|--------|
| 1  | ㄱ 어린이집 냉난방 | 2017.10.31 | 2017.11.06 | 418,220 | 77,860 | 496,080 | ⊙<br>A |
| 계  |            |            |            | 418,220 | 77,860 | 496,080 |        |

동일 거래처에 대한 입금 전표와 지급 전표가 함께 있고, 입금 전표의 금액이 지급 전표의 금액보다 클 경우에는 입금이 된 후에야 대금지급이 가능하도록 되어 있다.

●본부 ⊙팀 A는 2017. 10. 31.이 납기인 조달수수료 418,220원을 지급(지급처 : ▲▲)하는 전표를 2017. 10. 30. 작성 완료하였다.

한편, ▲▲은 MAS를 통해, 우리 회사에 납품계약한 ◆◆가 계약을 해지하자, 계약보증금 7,923,510원을 우리 회사에 지급하겠다는 문서를 2017. 10. 13. 우리 회사에 보내왔다.

위 사람은 그에 따라 2017. 10. 30. ▲▲을 입금처로 하는 입금전표를 발행하였다.

그런데, ▲▲으로부터 계약보증금이 입금되지 않아, 동일 거래처(▲▲)에 입금전표와 지급전표가 동시에 존재하는 상황이 발생하였다.

2017. 10. 31. 오후 경 위 사람은 우리 회사 재무처로부터 대금지급이 불가능 하다는 연락을 받고, 계약보증금 입금전표와 조달수수료 지급전표를 취소한 후 조달수수료 지급 전표를 다시 작성하였다.

그런데, 행정처리 일수가 소요되어 납기 내 지급하지 못하게 되었고, 그로 인해 연체료를 포함하여 조달수수료를 납부하게 되었다.

●본부의 위 사례와 같이 동일 거래처에 대한 입금전표와 지급전표가 함께 존재하는 경우로서, 입금이 되지 않아 대금지급이 되지 않는 일이 발생하지 않도록 개선 방안을 마련할 필요가 있다.

**조치할 사항**    ◆처장은 동일 거래처에 대한 입금전표와 지급전표가 함께 존재하는 경우로서, 입금이 되지 않아 대금지급이 되지 않는 일이 발생하지 않도록 방안을 강구하여 시행하시기 바랍니다. (통보)

# 한국수력원자력(주) 상임감사위원

## 시 정

제 목 조달대금 지급 업무 소홀

관 계 부 서 ◎본부

내 용

조달청은 다수공급자계약(MAS : Multiple Award Schedule, 이하 “MAS”) 제도를 통해 각 공공기관의 다양한 수요를 충족하기 위하여 품질, 성능, 효율 등에서 동등하거나 유사한 종류의 물품을 수요기관에서 택할 수 있도록 하고, 일정한 기준에 적합한 자를 대상으로 협상을 통해 계약을 체결하고 수요고객이 직접 나라장터 종합쇼핑몰(<http://shopping.g2b.go.kr>)에서 자유롭게 물품을 선택하여 사용하도록 하고 있다.

또한, 조달청은 「조달사업에 관한 법률」 제6조(수수료)에 따라 조달사업과 관련된 수수료를 수요기관으로부터 받고 있다(조달수수료 요율은 [표 6] 참조).

[표 6] 조달수수료 고시(조달청고시 제2018-제2호), 내자구매사업 중 MAS 조달수수료 요율표

| 적용기준           | 금액구분           | 요율(%) |
|----------------|----------------|-------|
| 계약금액<br>(납품금액) | 2천만원까지         | 0.54  |
|                | 2천만원초과~5천만원까지  |       |
|                | 5천만원 초과~1억원까지  |       |
|                | 1억원초과~10억원까지   |       |
|                | 10억원초과~100억원까지 | 0.47  |
|                | 100억원 초과       | 0.37  |

그런데, 물품대금과 조달수수료를 조달청의 납입고지서에 명기된 기한까지 처리가 되지 않을 경우, 연체료를 추가로 납부해야 한다. 연체료율은 조달청에서 납기 경과일수에 따라 [표 7]과 같이 정하고 있으며, 연체료는 물품대금 및 조달수수료를 합한 금액에 연체료율을

곱한 금액으로 산정한다.

[표 7] 납입고지서 상의 납기 후 경과일수에 따른 연체료율

| 구분   | 10일 이내 | 30일 이내 | 30일 초과  |
|------|--------|--------|---------|
| 연체료율 | 1/1000 | 5/1000 | 10/1000 |

따라서, 조달대금 업무를 담당하고 있는 직원은 연체료가 발생하지 않도록 납기 내에 대금지급이 이루어지도록 노력해야 한다.

2017. 1. 1. ~ 2018. 7. 31. 집행된 ◎본부의 조달대금 지급전표 내역 중 조달수수료 처리 시 연체료를 포함하여 지급 처리한 사례가 5건 있었다.([표 8] 참조)

[표 8] 조달수수료 처리 시 연체료를 포함하여 지급한 현황

(단위 : 원)

| NO | 구분      | 구매건명          | 납기일        | 처리일        | 원수수료      | 연체료     | 납부금액      | 담당자     |
|----|---------|---------------|------------|------------|-----------|---------|-----------|---------|
| 1  | ◎<br>본부 | 본관 실내등 LED    | 2017.01.06 | 2017.01.13 | 289,650   | 56,750  | 346,400   | △팀<br>B |
| 2  |         | 사택 공사용 철근     | 2017.09.07 | 2017.09.11 | 277,100   | 51,590  | 328,690   |         |
| 3  |         | 변압기 지역<br>투광등 | 2017.09.08 | 2017.09.12 | 266,630   | 52,240  | 318,870   |         |
| 4  |         | 사택 공사용 철근     | 2018.02.06 | 2018.02.12 | 415,730   | 77,400  | 493,130   |         |
| 5  |         | 사택용 저수조       | 2018.04.16 | 2018.04.24 | 299,070   | 58,590  | 357,660   | △팀<br>C |
| 계  |         |               |            |            | 1,548,180 | 296,570 | 1,844,750 |         |

◎본부 △팀 직원 B 및 C는 업무과다로 인해 조달대금 집행업무가 지연되어, 연체료를 포함하여 조달수수료를 납입하였다고 확인서를 제출하였다.

그런데, 직원 B와 C의 업무량이 많아진 부담은 인정이 되나, 대금지급 업무 담당자에게 요구되는 주의를 소홀히 한 사실이 인정된다.

**조치할 사항** ◎본부장은 조달대금을 납기 내에 처리하지 못해 연체료를 발생하게 한 관련 직원으로부터 해당 금액을 환수하시기 바랍니다. (시정)

# 한국수력원자력(주) 상임감사위원

## 통 보

제 목 법인과 개발선평품 수의계약 시 임원 등 명단 확인 절차 마련

관 계 부 서 ⑩처

내 용

한국수력원자력(주)(이하 “한수원”이라 한다) 「계약규정시행세칙」 제42조 제5항의 규정에 따르면, 한수원은 한수원 퇴직자가 퇴직일로부터 2년 이내 법인에 대표이사, 감사 등에 근무하고 있는 법인과 개발선평품을 사유로 수의계약을 체결해서는 아니된다.

### ◎ 「계약규정시행세칙」 제42조 제5항

제1항에도 불구하고 사장 또는 계약담당자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 수의계약을 체결해서는 아니된다.

1. 우리회사의 퇴직자가 대표이사, 이사, 감사 또는 「상법」 제401조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자(비영리법인의 경우 이에 준하는 자를 말한다)로 근무하고 있는 법인과 그 퇴직자의 퇴직일로부터 2년 이내에 계약을 체결하려는 경우
2. 우리회사의 퇴직자와 그 퇴직자의 퇴직일로부터 2년 이내에 계약을 체결하려는 경우

이를 위해, 한수원 계약담당자는 개발선평품을 사유로 법인과 수의계약을 체결하려는 경우에는 「계약규정시행세칙」 제42조 제6항에 따라 해당 법인으로부터 임원의 명단이 기재된 문서를 제출받아, 제5항 제1호에 해당하는 사람이 없음을 확인하여야 하고, 해당 법인이 허위서류를 제출할 경우 계약을 해제·해지할 수 있고, 「계약규정시행세칙」 제97조에 따른 입찰 참가자격 제한의 대상이 될 수 있음을 고지하는 것이 타당하다.

2016. 1. 1. ~ 2018. 7. 31. ●본부에서 구매를 요청하여 계약한 개발 선평품 계약건은

6건([표 9] 참조)이 있었다.

[표 9] ●본부 개발선택품 계약현황

| NO | 계약번호       | 계약<br>주체 | 계약명                           | 계약상대자 | 한수원 퇴직자<br>임원 근무<br>여부 |
|----|------------|----------|-------------------------------|-------|------------------------|
| 1  | ☆151028010 | ♣        | ●본부 ♠호기 원자로조절계통<br>§ 증폭기      | ♣♣    | 없음                     |
| 2  | ☆160299010 |          | ●본부 ♥호기 노내 § 증폭기              |       |                        |
| 3  | ☆160986010 |          | ●본부 ♠호기 노내 § 증폭기              |       |                        |
| 4  | ☆170039010 |          | ●본부 ♥호기 노내 § 증폭기              |       |                        |
| 5  | ☆180562010 |          | ●본부□소 ◇팀 애용 증폭기               |       |                        |
| 6  | ☆160164010 | ●<br>본부  | △본부♠호기 인버터 제어성능<br>검증용 모의시험장치 | ●●    |                        |

●본부에서 자체 계약한 1건의 경우(“6번” 항목)는 계약담당자가 계약상대방으로부터 등기사항전부증명서를 제출받아, 해당 법인의 임원이 한수원 퇴직자인지 여부를 확인하였다.

그러나, 한수원 ♣에서 계약한 개발선택품 계약 5건(“1번”~“5번” 항목)의 경우는 계약 상대방으로부터 임원의 명단이 기재된 문서를 제출받지 않은 채, 계약을 체결하였다.

감사부서에서 이번 감사기간 중 ♣에서 수의계약한 ♣♣의 임원명단을 확인하였는데, 한수원 퇴직자는 없었다. 만일 ♣♣의 임원에 한수원 퇴직자가 포함되어 있었다면, 민원 발생 등의 문제가 발생할 소지가 있었다.

따라서, 법인과 개발선택품 수의계약 시 임원명단 확인 등 관련 절차를 준수하도록 계약부서 직원 등을 대상으로 재발방지를 위한 관련규정 안내 등의 조치가 필요하다.

**조치할 사항**      ㉠처장은 계약담당자가 「계약규정시행세칙」 제42조 제1항 제5호

사목1) 및 제6호2)에 따라 법인과 수의계약할 경우에는 제6항에 따라 관련 절차를 준수하도록  
전사 계약부서 직원 등을 대상으로 교육을 시행하는 등 필요한 조치를 하시기 바랍니다. (통보)

- 
- 1) 「기업활동 규제완화에 관한 특별조치법」 제14조에 따라 공기업·준정부기관의 부동산을 부득이하게 공장용지로 사용하려는 중소기업자에게 매각하는 경우
  - 2) 국산화를 촉진하기 위하여 기획재정부장관이 정하여 고시하는 개발선택품 세부기준을 충족하는 제품으로서 회사가 개발선택품으로 지정한 제품을 그 지정일부터 3년 이내에 그 생산자로부터 제조·구매하는 경우